

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2387/2535

นาย สุภา สม ใจ
นาย สม พงษ์ คงเพชรดิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นหนองน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเท่ากับวินิจฉัยว่าที่พิพาทไม่ได้เป็นของโจทก์นั่นเองจึงเป็นการวินิจฉัยตรงตามประเด็นในคดี โจทก์เพียงแต่เข้าไปขุดบ่อไว้เป็นแห่ง ๆ ในที่พิพาทซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน เพื่อจับปลาเช่นเดียวกับจำเลยและราษฎรคนอื่น ๆ และในหน้าน้ำทุกปีน้ำท่วมพื้นที่ทั้งหมดไม่มีผู้ใดสามารถใช้ประโยชน์จากบ่อที่ขุดไว้ได้ ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ทำประโยชน์อย่างอื่นในที่พิพาท โจทก์จึงไม่มีสิทธิครอบครองที่พิพาท ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน 1 แปลงเนื้อที่ 11 ไร่ ครอบครองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ใช้ประกอบกรเกษตรเสียภาษีบำรุงท้องที่มาตลอดในเดือนมีนาคม 2530 จำเลยได้ลงหลักปักเขตถือสิทธิในที่ดินของโจทก์ด้านทิศเหนือ จากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกยาว 2 เส้น 10 วา จากมุมทิศตะวันออกมา

ทิศใต้กว้าง 2 เส้น 5 วา เป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง แล้วขุดคูเป็นร่องเพื่อเป็นบ่อปลา โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยออกจากที่ดิน แต่จำเลยเพิกเฉย จึงขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากที่ดินภายในเส้นสีแดงตามแผนที่ท้ายฟ้องและให้จำเลยทำการปรับดินให้อยู่ในสภาพพื้นราบ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินตามฟ้องแต่จำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 โดยขุดบ่อเลี้ยงปลาและเสียภาษีบำรุงท้องที่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินภายในเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาท ส่วนที่โจทก์ขอให้จำเลยทำการปรับที่ดินให้อยู่ในสภาพพื้นรานั้นเห็นว่า ที่พิพาทมีสภาพเป็นน้ำท่วมขังตลอดปี และมีการขุดบ่อปลาไว้ ไม่ได้ความว่า จำเลยกระทำทำให้ที่พิพาทเสียหายอย่างไร คำขอโจทก์ไม่ชัดแจ้ง จึงให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะที่พิพาทเป็นหนองน้ำสาธารณะนั้นเป็นการพิจารณาและพิพากษานอกฟ้อง ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่มีอำนาจที่จะหยิบยกมาว่ากล่าวหรือไม่ เห็นว่าประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้มีว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นหนองน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันก็คือวินิจฉัยว่าที่พิพาทไม่ได้เป็นของโจทก์นั่นเอง เป็นการวินิจฉัยตรงตามประเด็นในคดี ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาของ

โจทก์ข้อต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทหรือไม่ โจทก์นำสืบว่า นายคล้าย บิดาของภรรยาโจทก์ได้ยกที่พิพาทให้แก่โจทก์ ที่พิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า ทิศได้จดที่ นางจวงมารดาจำเลย รับกับข้อนำสืบของจำเลยที่ว่าที่พิพาทอยู่ด้านทิศเหนือของนาง จวงมารดาจำเลย ที่พิพาทเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ชาวบ้านเรียกว่าทุ่งหนอง เตียน ปรากฏตาม น.ส.3 ของนางจวงเอกสารหมาย ล.1 ว่า ที่ดินด้านทิศเหนือจดทุ่ง หนองเตียน(หนองน้ำสาธารณะ) และได้ความจากโจทก์นำสืบว่า เมื่อประมาณ20 ปี มาแล้วที่พิพาทน้ำท่วมทุกปี บางปีน้ำท่วมเหนือศีรษะ บางปีน้ำสูงระดับอก ปัจจุบันมี เชือกกันน้ำทำให้น้ำไม่ท่วมศีรษะ น้ำจะลดลงในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมของทุก ปี เมื่อน้ำลดโจทก์และพรรคพวกก็ช่วยกันจับปลานำไปรับประทาน ข้อนี้จำเลยนำสืบ รับว่าในช่วงเดือนดังกล่าวชาวบ้านใกล้เคียงไปจับปลา 40-50 คนทั้งข้อนำสืบของ โจทก์จำเลยรับกันว่า นอกจากบ่อปลาที่ปรากฏในแผนที่พิพาทแล้วยังมีบ่อปลาอีก หลายบ่อที่โจทก์จำเลยขุดไว้แต่น้ำท่วมจึงไม่สามารถระบุในแผนที่พิพาทได้ นาย เอี่ยม สายริน อดีตผู้ใหญ่บ้านท้องที่พิพาทพยานโจทก์เบิกความว่าที่พิพาทเรียกกันว่า ทุ่งหนองเตียน บางปีน้ำท่วมตลอดไม่สามารถเดินผ่านได้ปีใดน้ำแล้งชาวบ้านจะลงไป ขุดบ่อปลาไว้แล้วลงไปจับปลาในบ่อที่ตนขุดไว้มีประมาณ 10 บ่อ นายไสวสงพัฒน์ แก้ว ผู้ใหญ่บ้านท้องที่พิพาทพยานจำเลยเบิกความว่า ในราวเดือนเมษายนของทุกปี จะมีชาวบ้าน 30-40 คน ไปจับปลาในที่พิพาทแต่ไม่มีผู้ใดไปขุดออก น.ส.3 เพราะ เป็นที่ทางราชการสงวนไว้เป็นสาธารณะประโยชน์ไม่อาจออกเอกสารสิทธิให้แก่ผู้ใด และนายนิกรทิพย์สุวรรณ อดีตปลัดอำเภอพุนพินพยานจำเลยเบิกความเช่นเดียวกัน ว่าที่พิพาทเป็นหนองน้ำและเป็นที่เลี้ยงสัตว์ภายในหมู่บ้าน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าที่ พิพาทเป็นหนองน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันโจทก์เพียงแต่เข้าไปขุดบ่อ ไว้เป็นแห่ง ๆ เพื่อจับปลา ซึ่งเป็นการกระทำในลักษณะทำนองเดียวกับจำเลยและ ราษฎรคนอื่น ๆ และในหน้าน้ำทุกปีมีน้ำท่วมพื้นที่ของทุ่งหนองเตียนทั้งหมดไม่มีผู้ ใดสามารถใช้ประโยชน์จากบ่อที่ขุดไว้ได้ นอกจากนี้ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ทำ

ประโยชน์อย่างอื่นในที่พิพาทแตกต่างจากจำเลยหรือราษฎรคนอื่นข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่พิพาท โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(มงคล สระภู่น-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราชนนท์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเข้าครอบครองที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนั้นจะทำให้ผู้ครอบครองได้สิทธิครอบครองหรือไม่ หรือเพียงแต่ทำให้ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อนมีสิทธิดีกว่าผู้อื่นเท่านั้นเรื่องนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4679/2533 เมื่อที่พิพาทเป็นที่ชายตลิ่งอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1403(2) ผู้ใดหาสิทธิหรือสิทธิครอบครองไม่ แม้โจทก์จะได้ครอบครองที่พิพาทมาก่อนแล้วยอมให้จำเลยใช้ประโยชน์ในที่พิพาทก็จะถือว่าเป็นการมอบให้จำเลยครอบครองแทนหาได้ไม่ เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายครอบครองที่พิพาทอยู่จำเลยย่อมมีสิทธิดีกว่าโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จากคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ศาลฎีกาได้วินิจฉัยชัดเจนแล้วว่าที่

สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตาม ป.พ.พ.มาตรา 1304(2) นั้นผู้ที่เข้าครอบครองไม่อาจมีสิทธิครอบครองได้ดังนั้น จึงไม่อาจนำเรื่องสิทธิครอบครองมาใช้ได้ ฉะนั้น แม้จะยอมให้ผู้อื่นเข้าครอบครองก็จะถือว่าผู้นั้นครอบครองแทนตนไม่ได้ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกานี้ แม้จะไม่ได้วินิจฉัยโดยตรงว่าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนั้นจะมีสิทธิครอบครองได้หรือไม่ แต่จากคำวินิจฉัยว่า "โจทก์เพียงแต่เข้าไปขูดบ่อไว้เป็นแห่ง ๆ ในหนองน้ำสาธารณะเช่นเดียวกับราษฎรคนอื่น ๆ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ทำประโยชน์อย่างอื่นในหนองน้ำ โจทก์จึงไม่มีสิทธิครอบครอง" ทำให้เห็นได้ว่าหากโจทก์ทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วโจทก์ก็อาจจะมีสิทธิครอบครองได้ ซึ่งจะเป็นการกลับหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4679/2533 หรือไม่ อย่างไรก็ตามคำพิพากษานี้ไม่ได้วินิจฉัยชี้ชัดลงไปว่าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ก็อาจมีสิทธิครอบครองได้ ฉะนั้นจึงน่าจะรอฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องนี้ต่อไป. มีชัยเตชาชาญ.